

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1548/2530	นายจำเนียร แสงสำฤทธิ์	โจทก์
	วัดศาลารี่ กับพวก	จำเลย
	นายจำเนียร แสงสำฤทธิ์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 165,173 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1,2 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 221,475 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนนี้นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 162,161)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไรจึงไม่มีการบังคับที่จะต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไรจึงไม่มีการ
บังคับที่จะต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>